



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 26/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

SCAFI PAOLO, Presidente e Relatore

GIUNTA VINCENZO, Giudice

APPIGNANI LORENZO, Giudice

in data 26/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 86/2024 depositato il 10/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Provincia Sondrio

Difeso da

Nominativo_1 - CF_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2010

- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2011

- sul ricorso n. 87/2024 depositato il 10/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Tirano

Difeso da

Nominativo_2 - CF_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 6484 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010

- DINIEGO RIMBORSO n. 6484 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2025 depositato il 27/02/2025

La parte ricorrente insisteva come in atti e chiede il rigetto della domanda proposta in via subordinata dell'Agenzia Dogane Monopoli.

Il difensore della Provincia di Sondrio insisteva per la legittimazione passiva dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

L'Agenzia Dogane e Monopoli si riportava ai propri atti insistendo come in essi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi ritualmente proposti e successivamente riuniti venivano impugnati

- il rifiuto tacito alla restituzione da parte della Provincia di Sondrio dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, formatosi in data 2.5.2024 (i.e. novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione dell'1.2.2024 ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).

- rifiuto parziale espresso da parte della Agenzia Delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano e Sezione Operativa Territoriale di Sondrio, alla restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, notificato in data 19.4.2024 (prot. n. 6484/RU).

Nel ricorso veniva evidenziato innanzitutto che:

Ricorrente_1 SPA è una società del Società_3, che si occupa della somministrazione di energia elettrica ai consumatori finali;

nel corso degli anni 2010 e 2011, Ricorrente_1 SPA, in qualità di fornitore e soggetto passivo d'imposta, è stata gravata oltre che dell'accisa erariale sui consumi di energia elettrica anche dell'imposta addizionale in favore degli enti locali, prevista dall'art. 6, D.L. n. 511/1988, per la quale la ricorrente ha sempre provveduto a rivalersi sull'utente finale in forza dell'art. 16, comma 3 T.U. Accise. Presentando le dichiarazioni ed effettuando i riversamenti;

tra i soggetti cui Ricorrente_1 ha somministrato energia nel biennio 2010-2011, con conseguente rivalsa delle accise e relative addizionali, figura la società Società_4 SPA, infra anche solo Società_4, titolare, tra le altre, delle forniture ad uso diverso dall'abitativo indicate in atti, aventi potenza massima disponibile superiore a 200 kW;

con diffida stragiudiziale del 31.1.2020 e successivo atto di citazione notificato il 4.12.2020, Società_4 chiedeva alla fornitrice dell'energia la restituzione dell'addizionale sui consumi di energia per il biennio 2010 – 2011 per complessivi € 406.143,76, convenendola in giudizio avanti il Tribunale di Brescia, allegando l'illegittimità della rivalsa dell'imposta addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica, esercitata dalla società di vendita, stante la riconosciuta contrarietà dell'imposizione addizionale con il diritto europeo;

con Sentenza n. 742/2023 del 3.4.2023, il Tribunale di Brescia condannava Ricorrente_1 SPA a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità di Società_4 SPA nel periodo aprile 2010 – dicembre 2011 e pari al minor importo di € 297.686,78 (di cui € 217.668,66 per le addizionali maturate sui consumi di energia presso i POD della Provincia di Sondrio), oltre interessi legali;

la predetta sentenza di condanna, spontaneamente eseguita, passava in giudicato il 3.11.2023, sei mesi dopo la pubblicazione

in data 1.2.2024, Ricorrente_1 SPA notificava un'istanza di rimborso per l'importo di € 217.668,66 sia alla Provincia di Sondrio, ente destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza massima disponibile fino a 200 kW e dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture in luoghi diversi dalle abitazioni, sia all'Ufficio delle Dogane di Tirano, quale ente destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza massima disponibile superiore a 200 kW nonché titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise e addizionali;

con il provvedimento prot. n. 6484/RU del 19.4.2024, l'Ufficio delle Dogane di Tirano accoglieva la richiesta di rimborso di Ricorrente_1 relativamente alle addizionali riferite ai POD aventi potenza massima disponibile superiore a 200 kW, mentre comunicava il proprio parziale diniego di rimborso quanto alle addizionali per POD aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW: detto diniego veniva tempestivamente impugnato da Ricorrente_1 SPA con ricorso notificato in data 17.6.2024,

la Provincia di Sondrio, invece, non forniva riscontro all'istanza formulata da Ricorrente_1 SPA, sicché sulla stessa in data 2.5.2024 si formava il diniego tacito;

allo stato, Ricorrente_1 SPA è ancora creditrice dell'importo di € 5.160,85, a titolo di rimborso delle addizionali all'accisa sui consumi di energia maturati presso i POD nella titolarità di Società_4 SPA, siti nella Provincia di Sondrio e aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW;

A sostegno del ricorso veniva evidenziato che l'imposta de qua è stata pacificamente

riconosciuta come illegittima – perché in contrasto con il diritto unionale – sia dalla giurisprudenza comunitaria (C.G.U.E., 5.3.2015, in causa C-553/13; C.G.U.E., 25.7.2018, in causa C-103/17) sia dalla giurisprudenza nazionale (ex multis, Cass. Civ., 15506/2020), che hanno imposto al giudice interno di disapplicare la relativa norma a far data dall'1.1.2004.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso condannando l'ufficio competente a disporre il rimborso a restituire l'importo non dovuto ed a tutt'oggi non rimborsato, unitamente agli interessi di legge, ed a rifondere le spese di lite, da compensare invece nei confronti dell'altro ufficio che la Corte dovesse ritenere non tenuto al rimborso.

La Provincia di Sondrio in sede di costituzione in giudizio chiedeva rigettarsi il ricorso proposto nei propri confronti e dichiarare l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano – unico legittimato passivo del rimborso oggetto di causa.

La Agenzia delle Dogane e Monopoli, in sede di costituzione in giudizio, chiedeva in via principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano nel giudizio in corso, e rigettare il ricorso della Ricorrente_1 Spa avverso il provvedimento di rigetto dal medesimo emesso e l'esclusione dell'Agenzia nel giudizio intercorrente tra la ricorrente e la Provincia di Sondrio.

In via subordinata, chiedeva di non entrare nel merito del quantum da versare alla contribuente, “in considerazione del fatto che il ricorso verte essenzialmente sulla richiesta di riconoscimento della titolarità passiva al pagamento del rimborso, e di lasciare piena facoltà all'amministrazione finanziaria di svolgere appieno le sue funzioni istruttorie, al fine della tutela dell'interesse erariale, con la possibilità di stabilire in conclusione della suddetta attività l'effettivo importo da versare alla Parte sulla base dei titoli da essa prodotti”.

In ogni caso, il rigetto della richiesta di applicare gli interessi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Contestualmente veniva richiesta la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 546/1992, da svolgersi con collegamento in remoto a mezzo di strumenti telematici.

All'udienza pubblica celebrata a distanza comparivano per il ricorrente l'Avv. Nominativo_3 in sostituzione dell'Avv. Difensore_1, per l'Ufficio ADM di Tirano il Dott. Nominativo_4, per la Provincia di Sondrio l'Avv. Nominativo_5 in sostituzione dell'Avv. Nominativo_1.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio, all'esito della camera di consiglio, ha ritenuto di condividere l'indirizzo giurisprudenziale di merito ai sensi del quale la competenza dell'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli in materia di accise sull'energia elettrica si estende anche al rimborso delle somme indebitamente versate, in quanto dichiarate in contrasto con la normativa europea, in maniera analoga a quanto accade in materia di imposte sui redditi per le addizionali comunali e regionali.

L'articolo 6 del decreto legge 511/1988, a suo tempo vigente, prevedeva espressamente che la liquidazione e la riscossione dell'addizionale in questione avvenisse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

Competente per i relativi accertamenti era pertanto l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli indipendentemente dalla circostanza che, per le forniture di potenza minore, le somme venissero corrisposte direttamente alla provincia.

Non può pertanto trovare accoglimento la richiesta dell'Agenzia resistente di essere estromessa dal giudizio.

Sul punto è appena il caso di sottolineare la irrilevanza delle circolari, in quanto provvedimenti interni dell'amministrazione, ad essere richiamate a sostegno delle argomentazioni di diritto formulate dall'amministrazione medesima.

La addizionale indebitamente riscossa dalla società ricorrente e successivamente versata alla provincia di Sondrio deve pertanto essere rimborsata dall'Agenzia resistente in quanto soggetto che, ove i versamenti non fossero stati effettuati (ed ovviamente se non fosse intervenuta la dichiarazione di incompatibilità con le norme europee) sarebbe stata unico legittimato alla riscossione coattiva.

La diversificazione invocata dal resistente secondo tipologia di utenza non avrebbe peraltro alcuna razionalità, considerato appunto che in ogni caso il recupero di imposte non versate sarebbe stato di competenza dell'Agenzia.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ordinando il rimborso a carico dell'Agenzia delle Dogane delle sole somme versate a titolo di sovrimposta provinciale sulle accise.

Sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi di legge nella misura prevista dall'art. 1284 co. 1 cod. civ.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva ed accessori da porre a carico della Agenzia Delle Accise, Dogane e Monopoli a favore del ricorrente.

Sussistono invece le condizioni per la compensazione delle spese di lite nei confronti della Provincia di Sondrio, considerata l'incertezza giurisprudenziale riguardo la competenza a procedere al rimborso, a causa della quale il ricorrente non poteva che proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti che la diverse posizioni giurisprudenziali indicavano quali competenti a disporre il rimborso.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e condanna la Agenzia delle Dogane alla esecuzione del rimborso richiesto dalla ricorrente ed a rifondere le spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva ed accessori.

Sondrio, 26 febbraio 2025

Il presidente relatore
Dott. Paolo Scafì